

Фадеев Михаил Михайлович

**ПРАВОВОЙ РЕЖИМ ЗЕМЕЛЬ, ЗАНЯТЫХ ОБЪЕКТАМИ
ГАЗОПРОВОДНОГО ТРАНСПОРТА**

Специальность 5.1.2 – публично-правовые (государственно-правовые) науки

Автореферат диссертации на соискание ученой степени
кандидата юридических наук

Москва – 2026

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева» на кафедре земельного и экологического права.

Научный руководитель: доктор юридических наук, доцент
Мисник Галина Анатольевна

Официальные оппоненты: **Агафонов Вячеслав Борисович,**
доктор юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой экологического и природоресурсного права
федерального государственного автономного
образовательного учреждения высшего образования
«Московский государственный юридический
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА)»

Вагина Ольга Валерьевна,
кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры
земельного, градостроительного и экологического
права федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования
«Уральский государственный юридический
университет имени В. Ф. Яковлева»

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Саратовская государственная юридическая
академия»

Защита состоится «25» мая 2026 г., в 10.00 часов на заседании диссертационного совета 78.2.001.03, созданного на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева», по адресу: 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 69, ауд. 910.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке и на официальном сайте федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева»: <http://rgup.ru/>.

Автореферат разослан «__» _____ 2026 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

С.В. Мирошник

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Современные тенденции политико-экономического характера, влияющие на процессы трансформации мирового энергетического рынка, определили необходимость в ускоренной реализации экспортного потенциала Российской Федерации, основанной на расширении газотранспортной инфраструктуры в целях переориентации экспортных поставок природного газа на рынки стран Дальнего Востока и Азиатско-Тихоокеанского региона¹.

Кроме планируемого расширения на внешние рынки, одной из национальных целей развития Российской Федерации является продолжение мероприятий по развитию социальной газификации домовладений на внутреннем рынке страны².

Реализация Правительством Российской Федерации социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации основана на параллельном развитии магистральной инфраструктуры и бесплатного подключения домовладений граждан к сетям газораспределения³.

Достижение поставленных целей непосредственно связано с совершенствованием правового регулирования упрощенных процедур размещения, капитального ремонта объектов газопроводного транспорта на основании публичных сервитутов, а также использования земель и земельных участков без их предоставления и установления сервитута, публичного сервитута.

¹ См. например: Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2030 года с прогнозом до 2036 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 4146-р // СЗ РФ. 13 января 2025 г. № 2. Ст. 74; Энергетическая стратегия Российской Федерации на период до 2050 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2025 г. № 908-р // СЗ РФ. 21 апреля 2025 г. № 16. Ст. 2075.

² См. подпункт «п» пункта 4 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» // Российская газета. № 100. 11 мая 2024 г.

³ См. например: общее описание плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению социально ориентированной и экономически эффективной системы газификации и газоснабжения субъектов Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2021 г. № 1152-р // СЗ РФ. 17 мая 2021 г. № 20. Ст. 3401.

Различие в экономическом содержании названных форм использования земель и земельных участков, занятых объектами газопроводного транспорта, в условиях отсутствия нормативно установленных правил преодоления конкуренции при выборе одного из указанных оснований, создает риск нарушения экономических интересов правообладателей газопроводов со стороны государственных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления, осуществляющих распоряжение публичными земельными участками.

В этой связи сохраняющаяся в законодательстве возможность использования публичных земельных участков на основании договоров купли-продажи или аренды порождает возникновение необоснованных административных барьеров для правообладателей газопроводов со стороны государственных органов исполнительной власти или органов местного самоуправления при принятии решений об образовании земельных участков под газопроводами.

Вторым аспектом проблематики правового регулирования использования земель для названных целей является совершенствование законодательства в части процедуры и условий установления режима охранных зон газопроводов, а также условий для применения ограничений прав, налагаемых в пределах минимальных расстояний до газопроводов.

В связи с отсутствием утвержденных Правительством Российской Федерации положений о названных видах зон с особыми условиями использования территорий⁴, сложившиеся в правоприменительной практике противоречия в вопросах применения ограничений прав на использование земельных участков в границах охранных зон газопроводов и минимальных расстояний до них непосредственно влияют на возникновение оснований для сноса жилых домов и иных объектов вблизи новых и существующих газопроводов.

Отмеченные выше положения обуславливают актуальность и необходимость изучения представленной темы настоящего диссертационного исследования.

Степень научной разработанности темы диссертационного исследования.
В условиях реформирования земельного и градостроительного законодательства

⁴ Далее – ЗОУИТ.

правовой режим земель, занятых объектами газопроводного транспорта, ранее не рассматривался в качестве самостоятельного предмета монографических и диссертационных исследований. Диссертационные исследования отдельных ученых были посвящены особенностям правового режима трансграничных трубопроводов и их эксплуатации для транспортировки нефти и газа, установлению и соблюдению правового режима охранных зон вокруг таких объектов, а также проблематике в области использования и охраны недр на примере нефтегазовой отрасли, в частности: Р.В. Агеева «Проблемы правового регулирования использования и охраны недр на примере нефтегазовой промышленности» (Москва, 2010), О.А. Золотовой «Правовой режим земель охранных зон» (Москва, 2013), А.В. Корепанова «Правовое регулирование транспортировки нефти и газа по магистральным трубопроводам» (Москва, 2016), У. Москвы «Международно-правовой режим трансграничных трубопроводов» (Москва, 2016), Я.К. Федосова «Особенности правового регулирования трансграничного перемещения энергоносителей трубопроводным транспортом» (Москва, 2018).

Безусловно, указанные работы имеют важное научно-методологическое значение, однако в названных диссертациях рассмотрены лишь отдельные правовые аспекты реализации публичных интересов в сфере транспортировки нефти и газа, а также использования земельных участков и охраны линейных объектов. Вопросы публично-правового регулирования использования земель, занятых объектами газопроводного транспорта, в полной мере не раскрываются.

Методологическое значение в контексте рассматриваемой темы имеют научные труды Л.Е. Бандорина, О.И. Крассова, в которых определен доктринальный подход к формированию общих начал определения правового режима земель и земельных участков, состоящий из обоснования трехзвенной структуры правового режима земель и земельных участков, включающей целевое назначение, разрешенное использование и ограничения прав на землю.

Иной подход усматривается из работ В.Н. Власенко, Г.А. Мисник и других отечественных ученых, определяющих ограничения прав как элементы специального правового режима земель.

Вопросы правового режима охранных зон, включая порядок их установления, изменения и прекращения, являлись предметом научных работ Е.С. Болтановой, А.А. Воронцовой, О.А. Золотовой, Н.М. Заславской, А.Д. Михайловой, Л.А. Тихомировой, А.А. Шуплецовой.

Отдельные аспекты проблематики, связанной с использованием земель и земельных участков без их предоставления для размещения подземных газопроводов, рассмотрены в научных трудах И.А. Игнатьевой, А.Л. Корнеева, А.С. Мартынова.

Таким образом, отсутствие работ, посвященных комплексному анализу публично-правового регулирования использования земель в исследуемых целях, свидетельствует о необходимости доктринального осмысления вопросов, связанных с проблематикой определения правового режима земель, занятых объектами газопроводного транспорта.

Целью диссертационного исследования является разработка теоретических положений о правовом режиме земель, занятых объектами газопроводного транспорта.

Достижение представленной цели обусловлено решением следующих **задач**:

- исходя из сложившихся в теории права представлений о правовом содержании понятия «правовой режим», выявить специальные правовые признаки и юридические свойства правового режима земель, занятых газопроводами;
- раскрыть юридическую связь правовых понятий «разрешенное использование земель» и «режим охранной зоны» в части исследуемых в диссертации правоотношений;
- раскрыть классификационные характеристики земель газопроводного транспорта с целью выявления особенностей правового режима земель, занятых данными объектами;
- выявить правовые основания образования земельного участка в целях размещения газопровода;
- обосновать правовые критерии систематизации оснований использования земель, занятых объектами газопроводного транспорта;

- определить правовую природу соглашений о реализации технических и (или) технологических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода.

Объектом диссертационного исследования являются правоотношения по поводу использования земель, занятых объектами газопроводного транспорта.

Предметом диссертационного исследования являются земельное, градостроительное законодательство в части правовых норм, регулирующих использование земель, занятых объектами газопроводного транспорта; правоприменительная практика; доктрина земельного права; Стратегия пространственного развития Российской Федерации, Энергетическая стратегия Российской Федерации.

Методологическая база диссертационного исследования состоит из следующих примененных методов.

Диалектический метод исследования, в совокупности с общенаучными методами сравнительного, системного и логического анализа, позволили проанализировать упрощенные процедуры использования земель и земельных участков как отдельных правовых феноменов с позиций установления их юридической связи с основаниями использования земельных участков в рамках заключенных договоров купли-продажи или аренды. Применение специальных юридических методов исследования таких как формально-юридический и сравнительно-правовой методы, дало возможность установить основания иерархического построения оснований использования земель и земельных участков для размещения газопроводов в зависимости от содержания правового режима земель и земельных участков, а также определить правовое основание признания юридической действительности ранее установленной зоны минимальных расстояний до газопровода.

Эмпирические методы исследования в форме наблюдения, описания и сравнения применялись в ходе изучения материалов правоприменительной практики судов общей юрисдикции и арбитражных судов по категориям споров, связанных с основаниями использования земель, занятых газопроводами.

Теоретическую основу диссертационного исследования составили труды советских и российских ученых в сфере теории государства и права, административного права, земельного, экологического и градостроительного права, в частности: С.С. Алексеева, В.Б. Агафонова, Н.Н. Аверьяновой, Е.Н. Абаниной, М.М. Бринчука, Е.С. Болтановой, Л.Е. Бандорина, Г.А. Волкова, Н.Д. Вершило, Т.А. Вершило, А.А. Воронцовой, Г.В. Выпхановой, В.Н. Власенко, А.В. Винницкого, О.В. Вагиной, Е.А. Галиновской, А.К. Голиченкова, Е.Ю. Гаевской, О.А. Герасимова, М.Н. Гаврилюк, Н.Г. Жаворонковой, О.А. Жарковой, Н.М. Заславской, Г.Л. Земляковой, О.А. Золотовой, И.А. Игнатьевой, О.И. Крассова, Н.И. Краснова, А.Л. Корнеева, С.А. Липски, А.П. Лиманской, А.В. Малько, Н.И. Матузова, Н.Н. Мельникова, Г.А. Мисник, Э.Ф. Нигматуллиной, Н.Г. Нарышевой, А.И. Стахова, С.А. Старостина, Л.А. Тихомировой.

Правовая основа диссертационного исследования состоит из федеральных законов, постановлений и распоряжений Правительства Российской Федерации, актов федеральных органов исполнительной власти, правовых актов субъектов Российской Федерации.

Эмпирическая основа диссертационного исследования представлена материалами правоприменительной практики по вопросам использования земель, занятых объектами газопроводного транспорта, включающих, в том числе, более ста судебных актов судов общей юрисдикции и арбитражных судов Российской Федерации, актов Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, а также Конституционного Суда Российской Федерации, определяющих единообразие судебной практики; разъяснений контрольных (надзорных) органов; законопроектов, заключений и пояснительных записок к ним; результатов проведенного анкетирования судей судов общей юрисдикции и арбитражных судов по вопросам, связанным со спорами об отказах в предоставлении земель и земельных участков под газопроводы, а также о признании оснований для сноса жилых домов в охранных зонах газопроводов (в количестве 69 анкет).

Научная новизна диссертационного исследования состоит в разработке теоретических положений, в которых:

- определена структура правового режима земель и земельных участков, занятых объектами газопроводного транспорта;
- раскрыты особенности процедуры установления и изменения правового режима земель и земельных участков, занятых объектами газопроводного транспорта, состоящие в обязательности учета фактического использования земель с учетом требований безопасной эксплуатации названных объектов;
- обоснован вывод о дополнении перечня правовых критериев дифференциации правового режима земель и земельных участков таким показателем, как функциональное назначение объектов, расположенных на земельном участке;
- определено, что охранные зоны газопроводов имеют юридическую природу специального правового режима земель;
- установлено, что в целях обеспечения эффективности норм земельного и градостроительного права, регулирующих размещение газопроводов, подлежит применению метод унификации содержания, процедуры установления и изменения правового режима земель, занятых газопроводами;
- аргументирован вывод о применении специальных требований к процедуре образования земельных участков, занятых газопроводами;
- обоснован вывод о правовой природе соглашения о реализации технических и (или) технологических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода, состоящей в признании его в качестве специального основания установления и изменения правового режима земель, занятых объектами газопроводного транспорта;
- определены критерии иерархического построения оснований использования земель и земельных участков для размещения газопроводов в зависимости от содержания правового режима земель и земельных участков;
- выявлено правовое основание признания юридической действительности ранее установленной зоны минимальных расстояний до газопровода.

На защиту выносятся следующие положения, являющиеся новыми или обладающими признаками новизны:

1. Правовой режим земель определяется как комплекс публично-правовых и частноправовых средств регулирования земельных отношений, включающий: особый порядок формирования содержания, возникновения, изменения, прекращения земельных отношений, осуществления прав субъектов земельных отношений, применения специальных санкций за нарушение земельного правопорядка.

Специальный порядок установления правового режима ЗОУИТ и правового режима публичных сервитутов независимо от категорий земель и видов разрешенного использования земельных участков обусловлен реализацией принципа земельного законодательства о дифференцированном подходе к установлению правового режима земель.

Ограничения прав на землю во взаимосвязи с целевым назначением и разрешенным использованием носят самостоятельное юридическое значение.

2. В процессе зонирования земель, занятых объектами трубопроводного транспорта, правовая природа охранных зон и разрешенного использования имеют схожие признаки по критериям самостоятельного порядка установления и соблюдения режима хозяйственной деятельности, возникновения и формирование которого обеспечивается посредством внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости⁵.

3. Выявлены особенности правового режима земель, занятых объектами газопроводного транспорта, состоящие в его дифференциации с учетом условий размещения газопровода (на поверхности земли или в подземном пространстве), назначения объекта (использование в публичных или частных интересах), природных факторов, влияющих на показатели надежности и безопасности названных объектов.

4. При отсутствии требования о наличии разрешения на строительство газопровода, установление вида разрешенного использования земельного участка определяется в зависимости от классификационной принадлежности объекта,

⁵ Далее – ЕГРН.

признания его капитальным или некапитальным строением (сооружением), а также назначения объекта, определяемого на стадии его создания.

5. Необходимость образования земельного участка для размещения линейной части газопровода устанавливается в случаях квалификации газопровода как неделимого объекта, включающего функционально связанные составные части, эксплуатация которых предполагает единство разрешенного использования земельных участков, занятых такими объектами.

6. Обоснована градация оснований использования земель и земельных участков в зависимости от деления объектов газопроводного транспорта на такие объекты, как линейные объекты и объекты, не являющиеся линейными, но технологически связанные с линейными объектами как часть системы газоснабжения.

Упрощенные процедуры применяются в случаях необходимости прокладки протяженных линейных частей газопровода с пересечением границ нескольких земельных участков.

7. Совершенствование процедур установления, изменения и прекращения режима охранных зон газопроводов направлено на обеспечение доступности сведений о них, а также на установление правовых гарантий защиты интересов правообладателей земельных участков, обеспечение которых осуществляется в рамках заключенного соглашения между правообладателями линейных объектов и правообладателями земельных участков и объектов капитального строительства, попавших в границы охранной зоны газопровода.

Реализация задачи минимизации случаев сноса объектов капитального строительства посредством заключения указанного соглашения основана на диспозитивной возможности сторон реализовать технические и (или) технологические решения, обеспечивающие безопасную эксплуатацию объектов газопроводного транспорта.

8. Заключение соглашений о реализации технических и (или) технологических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода, имеет апробационное значение для выработки основных критериев и аспектов в целях принятия в 2028 году решения о целесообразности утверждения положения о зонах

минимальных расстояний, или отказа от данного вида ЗОУИТ путем сокращения минимальных расстояний до охранных зон газопроводов.

9. Соглашение о реализации технических и (или) технологических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода, является специальным основанием установления границ и режима зоны минимальных расстояний до газопровода, а также основанием установления индивидуально согласованных условий об уменьшении минимальных расстояний до газопроводов и (или) сокращения до охранных зон газопроводов.

Теоретическая значимость диссертационного исследования заключается в обосновании доктринального подхода к определению юридической сущности правового режима земель и земельных участков, занятых объектами газопроводного транспорта, его совершенствования в направлении правового обеспечения устойчивого развития территорий, а также создании оптимальных условий для размещения газопроводов.

Сформулированные в диссертационном исследовании выводы вносят существенный вклад в разработку инструментальной теории права, получившей признание в Российской Федерации, развивают учение о правовом режиме земель и земельных участков в рамках фундаментального общетеоретического направления, раскрывают направления реализации концепции устойчивого развития Российской Федерации в сфере градостроительных отношений.

Практическая значимость диссертационного исследования выражена в предложениях по применению обоснованных критериев изменения правового режима земельных участков в рамках заключаемых соглашений о реализации технических и (или) технологических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов, которые позволят предупредить риски сноса объектов капитального строительства их правообладателями, а также обеспечить надлежащее соблюдение обязанностей правообладателей будущих и (или) уже размещенных газопроводов по их безопасной эксплуатации; определении правовых оснований изменения правового режима земель при размещении объектов газопроводного транспорта, создание которых осуществляется без проекта планировки территории;

применении метода дифференциации оснований использования земель в зависимости от вида разрешенного использования земель и функциональных характеристик газопровода. Названные предложения могут быть внедрены в практическую деятельность государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления при реализации полномочий в сфере распоряжения землями и земельными участками, занятыми объектами газопроводного транспорта.

Результаты данного исследования могут быть использованы в правотворческой деятельности в части совершенствования положений, закрепленных в земельном законодательстве и законе о газоснабжении.

Предложения о совершенствовании правоприменительной практики в рассматриваемой сфере отношений могут быть применены в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов применительно к категории споров об оспаривании действий и актов органов исполнительной власти и должностных лиц в сфере установления и изменения правового режима земель, занятых газопроводами.

Представленное исследование может также представлять интерес для специалистов в области образовательной и научно-исследовательской деятельности в рамках преподавания дисциплин «Земельное право», «Экологическое право», «Административное право». Содержащиеся в диссертации материалы обобщения судебной практики могут быть использованы специалистами, осуществляющими практическую деятельность в сфере юридического сопровождения строительства и эксплуатации объектов газопроводного транспорта.

Степень достоверности результатов диссертационного исследования обеспечена совокупностью примененных методов научного исследования, используемой теоретической и практической базы, анализом значительного количества правоприменительной практики, а также апробированными результатами исследования.

Апробация результатов диссертационного исследования.

Диссертационная работа выполнена и обсуждена на кафедре земельного и экологического права Федерального государственного бюджетного образовательного

учреждения высшего образования «Российский государственный университет правосудия имени В. М. Лебедева».

По теме диссертации автором опубликованы шесть научных статей общим объемом 2,9 п.л., в том числе четыре статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень Высшей аттестационной комиссии при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации.

Выводы и предложения в рамках диссертационного исследования представлены автором на научных мероприятиях различных уровней, а именно: XII Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей, магистрантов и молодых ученых «Правоотношения: проблемы теории и практики» (г. Москва, 06 июня 2023 г.); XXVI Всероссийской научно-практической конференции (Софрино-26) «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства» (г. Москва, 15 – 16 мая 2023 г.); XIII Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей, магистрантов и молодых ученых «Право и суд в современном мире» (г. Москва, 25 апреля 2024 г.); XXVII Всероссийской научно-практической конференции (Софрино-27) «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства» (г. Москва, 20 – 21 мая 2024 г.); Всероссийском эколого-правовом форуме «Колбасовские чтения: реализация национальных целей в сфере экологии и природопользования (актуальные вопросы теории и практики)» (Чувашская республика, г. Чебоксары, 15 ноября 2024 г.); XXVIII Всероссийской научно-практической конференции (Софрино-28) «Актуальные проблемы экологического, земельного права и законодательства» (г. Москва, 12 – 13 мая 2025 г.); XIV Всероссийской научно-практической конференции аспирантов, соискателей, магистрантов и молодых ученых «Право и суд в современном мире» (г. Москва, 20 мая 2025 г.).

Структура диссертационного исследования состоит из введения, трех глав, объединяющих девять параграфов, заключения, библиографии и приложения.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного исследования. Раскрывается степень научной разработанности, цель и задачи, объект и предмет, излагается методологическая база, теоретическая, практическая и эмпирическая основы, научная новизна, основные положения, выносимые на защиту, теоретическая и практическая значимость работы, степень достоверности ее результатов, приводятся данные об апробации научного исследования.

Первая глава «Понятие и общая характеристика правового режима земель, занятых объектами газопроводного транспорта» состоит из трех параграфов, в которых определяется общая характеристика правового режима земель, занятых объектами газопроводного транспорта, раскрывается соотношение теоретических понятий и оснований установления правового режима земель и земельных участков с правовым режимом охранных зон газопроводов, публичных сервитутов, а также земель и земельных участков, используемых без предоставления.

В первом параграфе «Правовой режим земель и земельных участков как правовая категория» рассматриваются основные доктринальные подходы к определению понятия правовой режим земель и земельных участков, а также оснований установления правового режима ЗОУИТ и публичных сервитутов.

Отмечается, что понятия «правовой режим земель» и «правовой режим земельных участков» могут отличаться исходя из взаимосвязи подходов к определению в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием, а также дифференцированным подходом к установлению правового режима земель.

Юридикто-технический подход, избранный законодателем в нормах земельного права для определения правового режима земельных участков и правового режима ЗОУИТ, имеет схожие признаки.

Свойства и соотношения целевого назначения и разрешенного использования во взаимосвязи с ограничениями прав свидетельствуют об адресном характере

ограничений прав, действия которых применяются на земельном участке исключительно в границах ЗОУИТ.

Правовой режим ЗОУИТ и правовой режим публичных сервитутов имеют идентичное основание установления независимо от категории земель и видов разрешенного использования земельного участка.

Проанализированные специальные основания установления и свойства элементов позволили выделить самостоятельность правовых режимов ЗОУИТ и публичных сервитутов.

Во втором параграфе «Трубопроводный транспорт как вид разрешенного использования земель» исследуются основания применения разрешенного использования в рамках зонирования земель как природного ресурса для размещения линейных объектов.

Установление вида разрешенного использования «Трубопроводный транспорт» применяется к земельным участкам, занятым газопроводами и иными объектами, обеспечивающими его эксплуатацию.

Выдача разрешения на использование земель без предоставления регулируется земельным законодательством и имеет схожий порядок с постановкой земельных участков на кадастровый учет.

Зонирование земель, занятых объектами трубопроводного транспорта, осуществляется в границах ЗОУИТ, и имеет общие черты с зонированием посредством установления видов разрешенного использования земельных участков.

В третьем параграфе «Особенности правового режима земель, занятых объектами газопроводного транспорта» раскрывается классификация объектов газопроводного транспорта и их правовой режим в зависимости от оснований возникновения прав на землю и земельные участки.

Регистрация прав на газопровод и (или) его отдельные части допускается в случае отнесения объекта к недвижимому на стадии проектирования.

Основанием для регистрации также являются правоустанавливающие документы на наземную часть земли, занятую газопроводом в случае, если назначение газопровода не признается вспомогательным.

Возникающая в правоприменительной практике проблематика в вопросах признания назначения газопровода самостоятельным для целей регистрации в ЕГРН обусловлена неопределенностью применения межотраслевого критерия о «прочной связи с землей» к понятию «сооружения», признаваемого, по смыслу градостроительного законодательства, объектами капитального строительства, или линейными объектами (трубопроводами), относящимися к некапитальным сооружениям.

Кроме обслуживающей функции газопровода, отличительной особенностью для отнесения объекта к вспомогательному назначению является его площадь до 1500 кв. метров.

Газификация домовладений создает как положительные, так и отрицательные последствия для стоимости земельных участков, и возможностей правообладателей земельных участков использовать их в полном объеме.

Проведенный анализ судебной практики, связанной со спорами о переносе газопроводов от земельных участков, позволяет рассматривать устойчивость правового режима земель и земельных участков в зависимости от соотношения с охранными зонами газопровода, влияющими на оборот земельных участков.

Установление охранных зон и публичных сервитутов, а также использование земель и земельных участков без предоставления имеют признаки возникновения косвенных прав на землю у правообладателей газопроводов через соотнесение налагаемых ограничений прав с правом проведения необходимых работ, связанных с эксплуатацией линейного объекта.

Заключение договора аренды на часть земельного участка, занятого подземным газопроводом, не допускается. При этом может являться основанием для снижения налоговой базы в случае, если ограничения прав влияют на цену земельного участка.

Вторая глава «Структура правового режима земель, занятых объектами газопроводного транспорта» состоит из трех параграфов, в которых определяются основания установления целевого назначения и разрешенного использования земельных участков, занятых газопроводами, особенности образования таких

земельных участков, а также соотношение способов возникновения прав на землю под объектами газопроводного транспорта.

В первом параграфе «Целевое назначение и разрешенное использование земельных участков, занятых объектами газопроводного транспорта» автор пришел к выводу о том, что земельные участки из состава земель других категорий, не подлежащих переводу в случае, если они предоставлены под строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов трубопроводного транспорта, уже относятся к землям транспорта с момента их предоставления.

Проанализированная судебная практика позволяет сделать вывод о том, что установление вида разрешенного использования земельного участка, занятого газопроводами, зависит от конкретных мероприятий, связанных с предоставлением земельного участка из публичной собственности в целях недропользования, а также от необходимости приведения вида разрешенного использования земельного участка, занятого газопроводом в целях его эксплуатации.

Автор признает наличие перспективы полного перехода к упрощенным способам возникновения прав на землю, занятую газопроводом.

Во втором параграфе «Образование земельных участков, предназначенных для размещения газопроводов» проводится исследование оснований для образования земельного участка под газопроводом в условиях наличия способа использования земель и земельных участков без предоставления.

Наличие такой упрощенной процедуры не исключает возможность образования земельных участков в случаях, если статус правообладателя газопровода, имеющего самостоятельное назначение, непосредственно связан с мероприятиями по газификации в публичных целях.

Образование и последующая купля-продажа земельного участка допускается под правомерно построенным газопроводом вспомогательного назначения в целях его эксплуатации.

Общие правила о постановке на кадастровый учет и регистрации прав распространяются на образование многоконтурного земельного участка под газопроводом с учетом особенностей формирования обособленных участков.

В третьем параграфе «Основания использования земель и земельных участков, занятых газопроводами» рассматриваются различия оснований возникновения прав на публичные земли, применяемых для целей использования под газопроводами.

Правом выбора оснований использования земель в пользу упрощенных процедур наделены лица, отвечающие требованиям о статусе субъекта естественной монополии в области газоснабжения.

Проанализировано соотношение упрощенных процедур использования земель и земельных участков. Текущее законодательное регулирование не предполагает императивного перехода к установлению публичных сервитутов в целях размещения линейных объектов.

Предложения отечественных ученых по внесению в земельное законодательство дополнений, определяющих общее правовое регулирование использования земель без предоставления, следует принять с учетом взаимосвязи указанного способа с публичным сервитутом, ввиду сложившейся в судебной практике неопределенности при выборе этих двух оснований.

Упрощенные процедуры не взаимоисключают друг друга. Приоритетность при выборе одной из указанных процедур обусловлена необходимостью индивидуально определять наименее обременительный способ для земельного участка.

В отличие от способа использования земель без предоставления, установление публичного сервитута предусматривает условия для определения показателя наименьшего обременения земельного участка из расчета границ охранной зоны проектируемого линейного объекта.

Менее продолжительный период целевого использования земель без предоставления (1 год), по сравнению с публичным сервитутом (49 лет), может нивелироваться в рамках эксплуатационных мероприятий в зависимости от классификации газопровода.

Размещение линейных объектов на основании разрешения на использование земель без предоставления не применяется императивно, а соответствие

классификации газопровода для применения такого способа не является безусловным по отношению к применению иных оснований использования земель.

Приоритет в применении указанного способа относится к размещению подземных газопроводов, при этом, не исключая потребность в выборе иных способов, в случае проведения необходимых ремонтных работ на конкретный период.

Анализ правоприменительной практики о применении основания использования публичных земель без предоставления показал, что принцип платности использования земли применяется неравнозначно и зависит от публичных интересов в увеличении доходов в бюджет соответствующего уровня.

Проведенное исследование позволило определить градацию между способами использования земель, из которой следует, что упрощенные процедуры преимущественно применяются для размещения линейных частей газопроводов на всем расстоянии его площади, пересекающей земли и земельные участки.

Третья глава «Ограничения прав на землю, связанные с размещением объектов газопроводного транспорта» состоит из трех параграфов, посвященных исследованию процедуры установления, изменения и прекращения режима охранных зон газопроводного транспорта, а также зон минимальных расстояний до газопроводов, включая содержание ограничений прав использования земельных участков в границах указанных ЗОУИТ.

В первом параграфе «Порядок установления, изменения и прекращения режима охранных зон объектов газопроводного транспорта» проводится исследование правового регулирования порядка установления, изменения и прекращения охранных зон газопроводов в зависимости от их классификации.

Выделяются охранные зоны магистральных газопроводов и охранные зоны газораспределительных сетей.

Порядок установления охранных зон газопроводов определяется переходными положениями о ЗОУИТ, а также правилами охраны газопровода в зависимости от классификации.

Правовой режим охранной зоны газораспределительных сетей устанавливается, изменяется и прекращается на основании решений уполномоченных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, а также органами местного самоуправления в случае, если указанные полномочия переданы в соответствии с законами субъектов Российской Федерации.

Порядок установления указанной охранной зоны соответствует основаниям переходного положения о ЗОУИТ, в части признания ее правового режима установленным, в случае фактического расположения газораспределительной сети на земельных участках.

Одним из критериев признания охранной зоны газопровода установленной является обеспечение публичного доступа к информации о ее границах и самом расположении газопровода на конкретной местности.

При этом отсутствие такой информации не является гарантией защиты прав правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства в случае причинения ущерба газопроводу.

К основополагающему критерию признания охранной зоны газопровода установленной относится решение государственных органов власти субъектов Российской Федерации или органов местного самоуправления.

Проанализированная судебная практика позволила автору прийти к выводу о неприменении судами указанного критерия к установлению охранной зоны магистрального газопровода.

Актуальный порядок признания такой охранной зоны установленной не предусматривает принятия решения о ее установлении аналогично охранным зонам газораспределительных сетей.

Периодическое изменение сроков признания ЗОУИТ установленными в соответствии с переходными положениями законодательства позволяют правообладателям магистральных газопроводов неравнозначно исполнять обязанность по внесению сведений об их охранных зонах в ЕГРН.

Предусмотренная земельным законодательством обязанность Правительства Российской Федерации утвердить положения о каждом виде ЗОУИТ не исполнена на

текущем этапе правового регулирования для охранных зон газопроводов и смежной с ними зоны минимальных расстояний до газопроводов.

Применение строительных норм и правил о минимальных расстояниях до газопроводов осуществляется наравне с нормативными правовыми актами. Указанная особенность обусловлена тем, что реализация вышеназванных строительных норм и правил обеспечивает соблюдение требований закона о безопасности соответствующих зданий и сооружений.

Изменение и прекращение режима охранных зон газопроводов основаны на выводе автора о том, что охранный зона следует судьбе газопровода, для защиты и эксплуатации которого она установлена.

На текущем этапе правового регулирования усматривается направленность законодателя в минимизации рисков сноса объектов капитального строительства путем создания для правообладателей газопроводов и правообладателей земельных участков и (или) объектов капитального строительства, условий для индивидуального урегулирования споров в рамках заключаемых соглашений о реализации технических и (или) технологических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопроводов.

Заключение указанного соглашения может обеспечить соблюдение правообладателями газопроводов обязанности по осуществлению мероприятий, обеспечивающих безопасность объектов системы газоснабжения, а также предупреждению негативных последствий.

Заинтересованность в заключении такого соглашения может возникнуть у правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства при наличии потребности в приведении разрешенного использования и (или) параметров с ограничениями прав, налагаемых в границах охранных зон газопроводов.

В создании законодателем условий для внесудебного урегулирования споров указанным способом автор усматривает признак неготовности перехода к унифицированному порядку установления, изменения и прекращения охранных зон газопроводов на текущем этапе правового регулирования.

Во втором параграфе «Юридическое признание ранее установленного режима зоны минимальных расстояний до газопровода» анализируется сложившаяся в судебной практике проблематика, связанная с признанием оснований для сноса объектов капитального строительства, расположенных в пределах минимальных расстояний до газопроводов.

Переходные положения о ЗОУИТ не содержат норм об основаниях установления и признания установленными зон минимальных расстояний до газопроводов.

В отличие от охранных зон магистральных газопроводов, ограничения прав использования земельных участков в пределах минимальных расстояний до газопровода применяются исключительно в случае, если сведения о них внесены в ЕГРН.

Указанное основание не является исчерпывающим для исключения рисков привлечения к ответственности лиц, допустивших повреждение газопровода.

В условиях реформирования переходных положений о ЗОУИТ авторы предлагаемых законодательных изменений признают отсутствие общего понимания о целесообразности наличия зон минимальных расстояний до газопроводов в земельном законодательстве.

На текущем этапе указанной реформы законодателем заложены меры по выработке решений относительно необходимости принятия до 2028 года положения о зонах минимальных расстояний до газопровода или их сокращения до охранных зон газопроводов.

В третьем параграфе «Содержание ограничений прав на земельные участки, расположенные в границах охранных зон газопроводного транспорта» раскрываются особенности определения содержания ограничений прав использования земельных участков в охранных зонах газопроводов и минимальных расстояний до газопровода.

В отличие от запрета на согласование соблюдения ограничений прав в охранных зонах газопроводов, в пределах минимальных расстояний до газопровода

такое согласование условий соблюдения допускается в целях строительства, реконструкции зданий и сооружений.

Основополагающим критерием определения содержания ограничений прав является момент их возникновения в установленных границах охранной зоны газопровода.

Отсутствие утвержденного Правительством Российской Федерации положения о зонах минимальных расстояний до газопроводов не исключает возможность ее установления в соответствии с заключенным между правообладателем газопровода и правообладателем земельного участка и (или) объекта капитального строительства, соглашения о реализации технических и (или) технологических решений, обеспечивающих безопасную эксплуатацию газопровода.

Условиями данного соглашения также могут быть предусмотрены основания для сокращения минимальных расстояний до газопровода.

В заключении подведены основные итоги диссертационного исследования. Сформулированы и обобщены основные выводы.

В приложении представлены результаты проведенного автором анкетирования судей федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов.

**Основные положения диссертационного исследования опубликованы в
следующих работах автора:**

*Статьи в рецензируемых научных изданиях, включенных в перечень ВАК при
Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации:*

1. Фадеев, М. М. Публичный доступ к информации об охранных зонах газопроводов: тенденции правового регулирования / М. М. Фадеев // Теория и практика общественного развития. – 2025. – № 10. – С. 310-314.

2. Фадеев, М. М. Использование земель и земельных участков, занятых подземными объектами: соотношение публично-правовых и частноправовых режимов / М. М. Фадеев // Теория и практика общественного развития. – 2025. – № 3. – С. 168-173.

3. Фадеев, М. М. Зоны с особыми условиями использования территории: новое в правовом регулировании / М. М. Фадеев // Аграрное и земельное право. – 2025. – № 2. – С. 236-238.

4. Фадеев, М. М. Особенности правового регулирования использования земельных участков, занятых подземными объектами газопроводного транспорта / М. М. Фадеев // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2023. – № 6 (157). – С. 74-77.

Статьи, опубликованные в иных научных изданиях:

5. Фадеев, М. М. Реализация комплексного развития территории, занятой подземными газопроводами: правовые аспекты / М. М. Фадеев // Правовые вопросы недвижимости. – 2025. – № 4. – С. 23-25.

6. Фадеев, М. М. Публичный сервитут как основание использования земельных участков, занятых линейными объектами / М. М. Фадеев // Правовые вопросы недвижимости. – 2024. – № 3. – С. 12-14.